

Gabarito Comentado - Crimes contra a Administração Pública

Questão 1 — Gabarito: C

Prevaricação (art. 319): retardar, deixar de praticar ou praticar ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Questão 2 — Gabarito: C

Concussão (art. 316): o funcionário público EXIGE vantagem indevida em razão da função.

Questão 3 — Gabarito: C

Peculato-apropriação (art. 312): apropriação de dinheiro de que tinha posse em razão do cargo.

Questão 4 — Gabarito: C

Tráfico de influência (art. 332), com aumento por insinuar que a vantagem se destinaria também ao agente público.

Questão 5 — Gabarito: B

A alternativa B contraria a Súmula 645 do STJ. O crime é formal e prescinde de prejuízo ou vantagem.

Questão 6 — Gabarito: C

Contratação direta ilegal, prevista na Lei 14.133/2021.

Questão 7 — Gabarito: C

Cléber: concussão; Mauro: corrupção passiva; Osvaldo: corrupção ativa.

Questão 8 — Gabarito: B

Definição clássica de peculato do art. 312 do CP.

Questão 9 — Gabarito: C

A pessoa jurídica responde objetivamente nas esferas administrativa e civil; a responsabilidade penal recai sobre as pessoas físicas.

Questão 10 — Gabarito: D

Na prevaricação exige-se interesse ou sentimento pessoal do agente.

Questão 11 — Gabarito: A

Corretas apenas II e III.

Questão 12 — Gabarito: D

Admissão de licitante inidôneo (contratação inidônea), com pena de reclusão.

Questão 13 — Gabarito: B

Art. 313-B do CP: modificar ou alterar sistema sem autorização da autoridade competente.

Questão 14 — Gabarito: D

Crime previsto pela Lei 14.133/2021: obstar, impedir ou dificultar injustamente inscrição cadastral.

Questão 15 — Gabarito: B

Peculato: apropriação de dinheiro público por servidor que tem posse em razão do cargo.